

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2121/2531

นายสนอง ทองบูรณ์

โจทก์

นางวรรณวิไลหรือแดง ทองบูรณ์ กับ

พวก

จำเลย

นางวรรณวิไล ทองบูรณ์ ที่ 1 กับพวก

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสี่แบ่งบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 1 ตรอกบวรรังษีถนนตะนาวแขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ให้นำบ้านพิพาทดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้สุทธิแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนกระเจงกกรอบไม้สักเจียรนัยให้โจทก์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,77)

จำเลยทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 71)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>